

0073764-44.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... delitivas, deverá o réu responder pelo crime de furto.

Reconheço a qualificadora relativa ao abuso de confiança, pois o furto somente foi possível devido ao fato de o réu, à época dos fatos, compor o quadro de funcionários da empresa vítima e, assim, ter livre acesso aos cabos subtraídos. De igual modo, reconheço a qualificadora referente ao concurso de pessoas, pois a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0073764-44.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0073764-44.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

JEFFERSON DE SOUSA VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

JEFFERSON DE SOUSA VIEIRA (R.G. 48016686/SP) foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos II e IV, do Código Penal, pois, conforme consta da denúncia, no dia 15 de julho de 2015, durante a madrugada, na Avenida Clavásio Alves da Silva, 67, Limão, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso de pessoas e identidade de propósitos com um indivíduo identificado apenas como "Roberto" ou "Betinho", agindo com abuso de confiança e durante o repouso noturno, subtraiu, em proveito comum, três mil trezentos e onze metros de fibra ótica, com valor aproximado de R\$ 22.000,00, pertencentes à empresa Procisa do Brasil Projetos de Construção e Instalação.

Segundo apurado, à época dos fatos, o denunciado era funcionário da empresa vítima e, no dia 15 de julho de 2015, estava trabalhando durante a madrugada.

Aproveitando-se da confiança depositada nele em razão do vínculo empregatício, o denunciado, agindo em concurso com um indivíduo identificado apenas como "Roberto" ou "Betinho", subtraiu do local 3.311 metros de fibra ótica tipo 12.

Posteriormente, o denunciado foi identificado pelo sistema de monitoramento da empresa e a ocorrência foi registrada no 40º Distrito Policial.

O denunciado, ao prestar declarações, afirmou que transportou os cabos de fibra ótica em um veículo da própria empresa vítima, até o quilômetro 21; agiu a pedido

de "Roberto" que, segundo ele, seria fiscal de obras da empresa. No entanto, no ofício juntado a fls. 54, o representante da empresa vítima esclareceu que o comparsa do réu não era funcionário da empresa. Apesar das diligências realizadas, não foi possível identificar o coautor do furto. A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2019 (fls. 135/136). O réu foi citado (fls. 172). Resposta à acusação (fls. 149/160). Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foram mantidos o recebimento da denúncia e a prisão preventiva (fls. 179/180). Em razão da prevenção ao Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 234). Durante a instrução criminal, foram colhidos os depoimentos de dois representantes da empresa vítima. Ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa requereu a absolvição, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das qualificadoras, a fixação da pena mínima, direito de recorrer em liberdade, dentre outras teses. É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, destinada a apurar a responsabilidade do réu JEFFERSON pelo delito previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso II e IV, do Código Penal.

Ao final da instrução criminal, apesar dos argumentos da nobre defesa, é de rigor a PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal.

Do atento exame do acervo probatório colacionado nos autos, verifica-se que restaram suficientemente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, especialmente, através do boletim de ocorrência (fls. 04/06), termo de declarações do representante da empresa vítima (fls. 07), documentos fornecidos pela empresa vítima (fls. 08/11 e 115/124), ofício com esclarecimentos sobre o comparsa do réu (fls. 64), bem como da prova oral colhida em Juízo.

Quando ouvido durante a fase de investigação, o réu JEFFERSON declarou ser líder de equipe da empresa Procisa do Brasil, situada na Av. Clavasio Alves da Silva, n.º 67, Limão. Está diretamente subordinado ao supervisor Lucas Gomes. Trabalha na empresa há três anos. No dia 15/07/2015, de madrugada, encontrava-se trabalhando, fazendo hora extra, a pedido de Roberto, fiscal de obras da empresa. Roberto havia pedido para que o interrogando levasse cabos de fibra ótica até o rodãoanel no KM 21, na cidade de Carapicuíba. Os cabos foram colocados em uma Kombi de cor branca, pertencente à empresa Procisa do Brasil. Levou os cabos junto com Roberto e, lá chegando, a mercadoria foi entregue a outra pessoa (um homem branco, mediano, gordo, com boné, aparentando 40 anos, usando uniforme da empresa Procisa). O Roberto ficou com a citada pessoa, ao passo que o interrogando retornou sozinho conduzindo a Kombi. Fez trabalhos extras para Roberto umas 5 vezes, também levando com Roberto cabos de fibra ótica para o mesmo indivíduo e no mesmo local. Não suspeitou que o serviço realizado pudesse ser desonesto (fls. 12/13).

Numa segunda oportunidade, o réu JEFFERSON declarou, em síntese, que, devido a ter sido apontado como autor do furto dos cabos enquanto trabalhava na empresa Procisa do Brasil, veio a ser demitido por justa causa. Confirma que esteve no local e fez a retirada do material, porém estava acompanhada de "Betinho". Deseja frisar que o material somente poderia ser retirado mediante documentação, que encontrava-se em poder do "Betinho", cuja função era de fiscal junto à empresa Procisa. Fez a retirada do material junto de "Betinho" e o levou até o rodãoanel, onde outro funcionário que não conhecia, mas que portava um crachá da empresa Procisa, o recebeu. Não percebeu nada de irregular (fls. 55/56).

Em Juízo, o réu JEFFERSON optou por permanecer em silêncio.

Em que pese o silêncio em juízo, a versão apresentada pelo réu nas outras oportunidades em que foi ouvido, não merece credibilidade, vez que não foi confirmada pela prova dos autos, sendo, em verdade, contraditada pelos documentos e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

Isto porque, através do ofício de fls. 64 e fotografias de fls. 65/67, a empresa vítima, em atendimento à determinação emanada pela d. Autoridade Policial, esclareceu que o indivíduo apontado pelo réu como sendo "Roberto" não faz parte do quadro de funcionários da empresa e que o uniforme utilizado por ele durante o delito nunca pertenceu à Procisa do Brasil.

Diante de tais informações, a versão exculpatória cai por terra.

Ademais, os representantes da empresa vítima confirmaram os fatos com riqueza de detalhes.

Assim, TIAGO AUGUSTO BORCAL, representante da empresa vítima, em Juízo, declarou consultou a documentação da empresa e lembra-se faz a parte de logística e constatou a falta de uma bobina de fibra ótica. Verificaram as imagens de segurança e viram que o Jefferson entrou no local com um carro da empresa e retirou com outra pessoa no local e pegou a bobina. O Jefferson disse que a pessoa que o acompanhava era o tal Betinho que, inclusive estava com o uniforme da empresa. Ele desenrola os metros de cabo, coloca numa Kombi e vai embora. Ele alegou que estava fazendo isso para o tal Betinho. No entanto, este Betinho não é funcionário da empresa e a ação se deu fora do horário de trabalho. Na delegacia, ele ainda disse que recebia em dinheiro desta pessoa, pela hora extra. O valor que ele disse receber era irrisório perto do valor do bem. Acredita que era em torno de um mil reais. O réu era funcionário que tinha acesso ao local. Ele era oficial de rede e tem acesso ao almoxarifado para retirada de material, com um documento de controle. Ele foi almoxarifado depois que ele já estava fechado. O Jefferson tinha um carro liberado pela empresa para fazer os serviços. Na época era uma kombi, atualmente são outros veículos. Salvo engano, ele trabalhou no período diurno naquele dia e depois regressou para a empresa sem marcar ponto. Não era normal ele ingressar na empresa naquele horário, mas podia ocorrer. Apesar do réu alegar que o tal Roberto era um fiscal de obra da Procisa, mas verificaram em todos os projetos e não existia o tal fiscal ou colaborador na empresa.

De igual modo, LUIZ FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA, representante da empresa vítima, em Juízo, declarou que na época houve um colaborador, cujo nome não se recorda, ele pegava cabos, colocava no veículo e saía. Ele foi questionado e disse que o gestor dele havia pedido. Ele dizia que o gestor era um tal de Betinho. Ele disse que ao final esta pessoa pagava em dinheiro. Indagado sobre tais esclarecimentos verificaram que não havia qualquer Betinho na empresa fizeram o boletim de ocorrência. quando indagado sobre a obra, ele disse que entregava para um terceiro no Rodoanel. O procedimento não é esse. Existe uma documentação a ser expedida e apresentada para cada transação e não havia qualquer documento para as retiradas em questão.

Vale lembrar que, nos delitos patrimoniais, é de extrema relevância o depoimento da vítima, principalmente se coerente, sereno, seguro e afinado com os demais elementos de convicção.

Assim, nossos Tribunais têm entendido que: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (TACRIM-SP - AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226).

Desta feita, diante da confirmação da materialidade e da autoria delitivas, deverá o réu responder pelo crime de furto.

Reconheço a qualificadora relativa ao abuso de confiança, pois o furto somente foi possível devido ao fato de o réu, à época dos fatos, compor o quadro de funcionários da empresa vítima e, assim, ter livre acesso aos cabos subtraídos.

De igual modo, reconheço a qualificadora referente ao concurso de pessoas, pois a prova dos autos demonstra que o réu agiu em conluio com um agente não identificado, que não trabalhava para a empresa vítima.

Afasto a incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno, pois, recentemente, através do julgamento do Tema Repetitivo 1087, publicado em 27/06/22, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: "A causa de aumento prevista no §1 do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4) ".

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou

extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito previsto no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, afastando-se a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição.

Não havendo provas sobre a condição socioeconômica do réu, a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal.

Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFFERSON DE SOUSA VIEIRA (R.G. 48016686/SP), qualificado nos autos, à pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, afastando-se a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno.

Presentes os requisitos legais, concedo ao réu o benefício da substituição da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, ou seja, prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade, esta com a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, na forma da redação do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Assim, o réu deverá prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas com atribuição de tarefas gratuitas, na forma que for conveniente à Instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução, devendo a prestação ocorrer em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais, ressalvado que, a tarefa a ser atribuída deverá levar em conta suas aptidões, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; bem como deverá pagar, a título de prestação pecuniária, a quantia de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de revogação da substituição, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA